

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1720/2532

นาย วิลเลียม คราฟท์ สโตน
บริษัท เลวิสครอสส์แทร์กเชอร์วิส จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 47

ป.รษฎากร มาตรา 104

หนังสือมอบอำนาจให้โจทก์ฟ้องคดีทำขึ้นในต่างประเทศมีการรับรองโดยโนตารี
ปับลิก และมีผู้ช่วยกงสุลไทยเมืองมอนต์โกเมอรีรัฐอลาบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา
รับรองอีกชั้นหนึ่งว่าได้มีการจัดทำเอกสารขึ้นอย่างแท้จริง หนังสือมอบอำนาจนี้ถือว่า
ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องปิดอากรแสตมป์
ตาม ประมวลรษฎากร จึงเป็นหนังสือมอบอำนาจที่ชอบด้วยกฎหมาย.

โจทก์มอบอำนาจให้นายวิลบูลย์ อิงคากุล ฟ้องเรียกเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยจาก
จำเลย

จำเลยให้การว่า หนังสือมอบอำนาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยไม่เคยกู้เงิน
โจทก์ สัญญากู้ทำยฟ้องโจทก์ปลอมขึ้น ลายมือชื่อช่องผู้กู้ไม่ใช่ลายมือชื่อของนายเลวิ
สเอิร์ล ครอสส์ ดวงตราที่ประทับไม่ใช่ดวงตราของบริษัทจำเลย ความจริงนายเลวิส
เอิร์ลครอสส์ ได้ตกลงให้โจทก์ซึ่งเป็นลูกเขยรับสมอ้างว่าเป็นเจ้าหนี้เงินกู้จำนวน
559,625 บาท และนำทรัพย์สินของจำเลยมาค้ำประกัน เป็นการทำนิติกรรมเพื่อ

หลอกลวงบุคคลภายนอก แต่ในที่สุดนายเลwis เอิร์ล ครอสมส์ ไม่ได้ลงชื่อในเอกสารดังกล่าวให้แก่โจทก์จำเลยไม่เคยได้รับหนังสือทวงถามจากโจทก์ดอกเบียค์่างส่งเกินห้าปี ขาดอายุความแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์จำนวน 559,625 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า หนังสือมอบอำนาจของโจทก์ไม่ปิดอาการแสดมปีใช้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้ เท่ากับโจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้ฟ้องคดีนี้ พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวทำขึ้นในต่างประเทศ มีการรับรองโดยโนตารีปับลิก และผู้ช่วยกงสุลไทยเมืองมอนต์โกเมอรี รัฐอลาบามา ประเทศสหรัฐอเมริการับรองอีกชั้นหนึ่งว่าได้มีการจัดทำเอกสารขึ้นอย่างแท้จริง หนังสือมอบอำนาจนี้ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายของประเทศดังกล่าวแล้วไม่อยู่ในบังคับที่ต้องปิดอาการแสดมปีตามประมวลรัษฎากรจึงเป็นหนังสือมอบอำนาจที่ชอบด้วยกฎหมาย...

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาใหม่ในปัญหาข้ออื่นต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้ศาลอุทธรณ์รวมสั่งในคำพิพากษาใหม่'.

(สุนทร จันทรศักดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ